



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.008173/2017-51

(RJ2017/3871)

Data do julgamento: 11/12/2018

Acusados: Alfredo Weiszflog
Alfried Karl Plöger
Ingo Plöger
Paulo Renato Ferreira Veloso
Walter Weiszflog

Ementa: Apurar a responsabilidade de administradores da Companhia Melhoramentos de São Paulo por terem recebido remuneração contrariamente aos critérios legais no período de 2015 a 2017. Infração ao disposto no art. 152 da Lei nº 6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, **por unanimidade** de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado **Paulo Renato Ferreira Velloso** a penalidade de **multa pecuniária** de R\$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/76, totalizando o montante de **R\$ 1.500.000,00**;
2. Aplicar ao acusado **Alfredo Weiszflog** a penalidade de **multa pecuniária** de R\$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/76, totalizando o montante de **R\$ 1.500.000,00**;
3. Aplicar ao acusado **Walter Weiszflog** a penalidade de **multa pecuniária** de R\$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/76, totalizando o montante de **R\$ 1.500.000,00**;
4. Aplicar ao acusado **Ingo Plöger** a penalidade de **multa pecuniária** de R\$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/76, totalizando o montante de **R\$ 1.500.000,00**;
5. Aplicar ao acusado **Alfried Plöger** a penalidade de **multa pecuniária** de R\$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/76, totalizando o montante de **R\$ 1.500.000,00**;

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Pablo Renteria, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez declarou-se impedido de participar da Sessão de Julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 15/02/2019, às 11:07, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 15/02/2019, às 11:27, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo**, em 18/02/2019, às 09:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 18/02/2019, às 15:52, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0686012** e o código CRC **2386B35C**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0686012** and the "Código CRC" **2386B35C**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SEI 19957.008173/2017-51

Reg. Col. 0908/2018

Acusados:

Paulo Renato Ferreira Velloso
Walter Weiszflog
Ingo Plöger
Alfried Plöger
Alfredo Weiszflog

Assunto:

Apurar a responsabilidade dos administradores e acionistas controladores da Companhia Melhoramentos de São Paulo por terem supostamente recebido remuneração fora das práticas de mercado e contrariamente aos interesses da Companhia, no período de 2015 a 2017.

Diretor Relator:

Pablo Renteria

RELATÓRIO

I - Da Origem

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de Paulo Renato Ferreira Velloso, Walter Weiszflog, Ingo Plöger, Alfried Plöger e Alfredo Weiszflog, na qualidade de membros do conselho de administração e acionistas controladores da Companhia Melhoramentos de São Paulo (“Companhia” ou “Melhoramentos”), pelo descumprimento dos arts. 116, parágrafo único¹ e 152, *caput*,² da Lei nº 6.404/1976, por terem deliberado e

¹ Art. 116, Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

recebido, nos exercícios de 2015 a 2017, remuneração com valores excessivos, fora das práticas de mercado e contrariamente aos interesses sociais, em desacordo com os critérios legais.

2. Este processo tem origem em reclamação apresentada à CVM por acionista (“Reclamante”) da Companhia, em 21.3.2017, a qual versou sobre a remuneração excessiva paga aos membros do conselho de administração da Companhia.

II – Dos Fatos

3. Em razão do recebimento da referida reclamação, a SEP, por meio do Ofício nº 130/2017/CVM/SEP/GEA-4, instou³ a Companhia a se manifestar sobre os fatos ali apresentados. Apurou, assim, que os membros do Conselho de Administração da Companhia receberam, nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, os seguintes valores a título de remuneração:

Remuneração individual dos membros do Conselho de Administração			
Nome / Ano	2015	2016	2017
Alfredo Weiszflog	5.167.052	3.850.408	4.313.289
Walter Wieszflog	4.800.487	3.549.692	4.393.440
Ingo Ploger	4.876.907	3.711.195	3.863.692
Alfried Ploger	1.513.732	1.651.560	3.060.489
Paulo Renato Velloso	2.668.937	2.956.274	2.217.779
TOTAL	19.027.115	15.719.130	17.848.688

4. A Companhia informou, ainda,⁴ que a estrutura de remuneração proposta em AGO refletiria a dedicação dos membros do Conselho de Administração, cuja atuação não se limitaria às reuniões ordinárias do órgão. Segundo a Companhia, os conselheiros, além de formular as diretrizes e estratégias dos negócios sociais da Companhia, se envolveriam na sua implementação.

5. Como exemplo, a Companhia mencionou a contribuição dos conselheiros para a geração do lucro líquido apurado no exercício social de 2016. Em razão da sua expertise na

empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

² “Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado”.

³ Doc. SEI nº 0345009.

⁴ Em resposta ao Ofício nº 130/2017/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI nº 0345009).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

área imobiliária, teriam logrado alienar imóvel de extensa dimensão, que proporcionou à Companhia o recebimento de mais de R\$ 387 milhões.

6. A Companhia destacou que a estrutura de remuneração dos administradores da Companhia era devidamente aprovada pelos seus acionistas e alegou possuir histórico de atuação peculiar, que compreenderia atividades estrategicamente complexas. Por essa razão, os conselheiros, conhecedores de todo esse histórico e detentores de vasta experiência no setor, se envolveriam intensamente nos assuntos do seu dia a dia. Assim, o cargo de conselheiro da Melhoramentos requereria “vocações muito especiais dentro da configuração tão complexa desta empresa centenária, o que demanda dedicação da maior parte do tempo daqueles indivíduos”.⁵

4. Tendo em vista a resposta fornecida pela Companhia, a área técnica solicitou informações⁶ aos próprios conselheiros acerca de sua participação na definição da remuneração dos administradores, a justificativa para a definição dos valores destinados a cada administrador, bem como a descrição dos processos e critérios adotados para a definição da remuneração e a sua aderência ao disposto nos arts. 152 a 156 da Lei nº 6.404/1976.

5. Em resposta aos questionamentos da SEP, os conselheiros informaram⁷ que são discutidos no âmbito do Conselho de Administração as oportunidades, as estratégias e os objetivos a serem desenvolvidos no exercício social seguinte, o que serve de orientação para a estimativa de horas de dedicação e a definição dos valores de remuneração.

6. Acrescentaram que participavam ativamente da elaboração da proposta da administração, para que esteja em sintonia com os preceitos do art. 152 da Lei nº 6.404/1976, de modo a contemplar benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, bem como as responsabilidades, o tempo dedicado às funções, competência, reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

7. Na mesma oportunidade, os conselheiros afirmaram que, em razão da multiplicidade de atividades por eles desempenhadas, que difere significativamente da prática de mercado, criou-se um sistema de remuneração composto de duas parcelas, a saber: (i) uma idêntica a todos os conselheiros, pela participação em reuniões, quer ordinárias, quer extraordinárias; e (ii) uma diferenciada, que leva em consideração o tempo que cada conselheiro se dedica, cada um em sua área de **expertise**, a projetos específicos. Neste último caso, consideram-se as

⁵ Doc. SEI nº 0345009.

⁶ Ofícios 164, 165, 166, 167 e 168/2017/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI nº 0345009).

⁷ Resposta de 5.6.2017 (Doc. SEI nº 0345009 - fls. 38 a 41).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

horas trabalhadas pelos conselheiros, razão pela qual a remuneração é diferenciada por membro.

8. Destacaram que sua atuação se desdobraria em diversas outras atividades, tais como condução de projetos e acompanhamento de termas estratégicos de grande relevância futura, pesquisas, desenvolvimentos e inovações em áreas de conhecimento por parte dos conselheiros, entre outras.

9. Ademais, de acordo com as explicações apresentadas, a estimativa global apresentada em AGO contemplaria um “colchão” para eventuais necessidades como, por exemplo, a constituição de um comitê, o pagamento de remuneração aos membros do Conselho Fiscal, caso instalado, entre outros. Esclareceram ainda que a remuneração efetivamente paga aos administradores se manteve, no período analisado, abaixo do limite global fixado em assembleia.

10. Acrescentaram que o art. 152 da Lei nº 6.404/1976 não estabelece parâmetros rígidos e objetivos a serem observados pelas companhias, tampouco impôs ordem ou importância entre eles. Desta forma, no entendimento dos conselheiros, os critérios previstos no mencionado artigo não seriam objetivamente determináveis, representando, na realidade, princípios gerais que deveriam ser considerados, em conjunto, pelos acionistas quando decidirem sobre a remuneração que entendam justa e adequada aos administradores, tendo em vista as características particulares de cada companhia.

11. Diante da informação quanto aos montantes recebidos pelos conselheiros e das explicações apresentadas pela Companhia e pelos próprios conselheiros, a SEP buscou verificar se o processo e os critérios utilizados para a determinação da remuneração dos administradores da Companhia teria observado os parâmetros estabelecidos no art. 152 da Lei nº 6.404/1976, considerando principalmente a prática de mercado.

12. No entendimento da SEP,⁸ a análise dos aspectos relacionados às responsabilidades e ao tempo dedicado às funções desempenhadas pelos administradores não traria elementos relevantes para uma conclusão, tendo em vista o grau de subjetividade dos princípios que permeiam a persecução do interesse social. Por outro lado, a área técnica entendeu que a análise da prática de mercado, além de sua objetividade, possibilitaria a verificação da aderência ao disposto no referido art. 152.

13. A área técnica entendeu que o fato de a Exposição de Motivos do Anteprojeto que resultou na Lei nº 6.404/1976 destacar que as normas previstas no art. 152 “somente podem

⁸ Relatório nº 81 e Item 14 do Termo de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ser enunciadas com grau de generalidade que as aproximam de meros padrões de referência para avaliação de casos concretos” não representaria espécie de salvo conduto para plena discricionariedade dos administradores na determinação da sua própria remuneração.

14. Para a SEP, o entendimento de que “os critérios previstos no art. 152 da lei societária não são objetivamente determináveis” levaria ao esvaziamento do referido dispositivo legal.

15. Com o intuito de comparar as remunerações dos membros do Conselho de Administração da Melhoramentos com aquelas praticadas no mercado, a SEP realizou estudo com base nas informações divulgadas nos formulários de referência por uma amostra de companhias abertas, divididas em quatro grupos de comparação, de acordo com os seguintes critérios: (i) porte das companhias com base no valor do ativo total; (ii) porte das companhias com base no valor do EBITDA; (iii) porte das companhias com base no valor do lucro líquido; e (iv) setor de atuação “Papel e Celulose”.

16. Em resumo, o estudo desenvolvido pela SEP incluiu as seguintes etapas:

- (a) Inicialmente, foram selecionadas todas as companhias listadas na B3. As companhias foram classificadas em ordem crescente de acordo com o valor médio (média dos dados das demonstrações financeiras consolidadas nos anos de 2014 a 2016) do ativo total, do EBITDA e do lucro líquido;
- (b) Cada grupo foi estratificado em dez segmentos (decis), estando a Melhoramentos classificada no 5º decil do grupo dividido pelo ativo total, no 4º decil do grupo dividido pelo EBITDA e no 3º decil do grupo dividido pelo lucro líquido;
- (c) Para a realização da análise, foram selecionadas as companhias que faziam parte dos mesmos decis que a Melhoramentos para cada um dos grupos, além de todas aquelas do mesmo setor de atuação da Companhia;
- (d) Para essas companhias, foram calculadas as médias e os desvios padrão da remuneração por membro do conselho de administração, excluindo-se os valores das remunerações dos administradores da Melhoramentos, para evitar que afetassem os resultados.

17. O resumo do resultado da análise consta da tabela a seguir:

Média da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Companhias segmentadas por	2015	2016	2017
Ativo Total	233.118	272.076	337.158
EBITDA	424.947	288.324	275.019
Lucro Líquido	240.796	317.255	343.285
Setor de Atuação	863.500	1.005.813	907.252
Melhoramentos	3.805.400	3.143.800	4.460.000

18. A SEP verificou que a remuneração per capita dos conselheiros da Melhoramentos encontra-se, para todos os anos e critérios, muito acima da média mais dois desvios padrão das observações, o que caracterizaria como um evento fora de padrões estatísticos, denominado **outlier** (anormal, atípico, extremo). Como exemplo, ao observar os resultados para o critério EBITDA, a remuneração per capita dos conselheiros da Melhoramentos é 1,26, 3,70 e 5,95 vezes superior à média mais dois desvios padrão da amostra para os anos de 2015, 2016 e 2017.

19. Quando comparados os resultados obtidos do grupo segmentado por lucro líquido, por exemplo, a remuneração per capita dos conselheiros da Melhoramentos é 15,8, 9,99 e 12,99 vezes superior à média da remuneração per capita das demais companhias analisadas. O resultado comparativo com os resultados dos 4 grupos analisados pode ser encontrado na tabela a seguir:

Comparativo entre a média dos critérios utilizados e a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração da Melhoramentos			
	2015	2016	2017
Melhoramentos x Critério			
Melhoramentos	1	1	1
Ativo Total	16,32	11,55	13,23
EBITDA	8,95	10,90	16,22
Lucro Líquido	15,80	9,91	12,99
Setor de Atuação	4,41	3,13	4,92

20. No entendimento da SEP, tal resultado seria agravado ao se considerar que os conselheiros de administração, que participam da elaboração da proposta de administração referente à remuneração dos administradores e definem a remuneração individual de todos os administradores, são também acionistas controladores, isto é, deliberam sobre estes valores em assembleia geral ordinária.

21. A área técnica esclareceu, ainda, que a amostra de setor operacional era heterogênea em relação ao ativo, lucro líquido e EBITDA. A relação “ativo Melhoramentos/ativo médio demais companhias do mesmo setor operacional”, por exemplo, no ano de 2016 foi de 7,7%.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

22. A SEP também utilizou outras fontes de informação, como os dados presentes no relatório “A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais 2016/2017 – 11ª Edição”, elaborado pela KPMG, com destaque para o trecho: “a média de remuneração anual individual dos conselheiros de administração ficou em R\$ 341,5 mil neste ano, contra R\$ 1,9 milhão dos membros da diretoria executiva, e R\$ 96 mil dos membros do conselho fiscal.”

23. Por fim, a SEP ponderou que, embora tenham participado ativamente da proposta de remuneração e de todas as etapas relacionadas à formulação, deliberação e individualização da remuneração, os membros do Conselho de Administração da Companhia não apresentaram qualquer estudo ou parecer para justificar a decisão de conferir a si próprios remuneração muito superior à prática do mercado.

24. Dessa forma, a SEP concluiu que a remuneração atribuída aos membros do Conselho de Administração da Melhoramentos não seria compatível com o “valor de seus serviços no mercado”. Concluiu ainda que não haveria elementos que indicassem a existência de qualquer critério de determinação da remuneração que pudesse atestar sua compatibilidade com o interesse social da Companhia.

25. Diante do exposto, a SEP entendeu que Paulo Renato Ferreira Velloso, Walter Weiszflog, Ingo Ploger, Alfried Ploger e Aldredo Weiszflog, todos membros do Conselho de Administração da Companhia, infringiram ao art. 152 da Lei nº 6.404/1976, na medida em que deliberaram e receberam remuneração com valores excessivos, fora das práticas de mercado, em afronta aos critérios estabelecidos no comando legal em comento.

26. Adicionalmente, a área técnica concluiu que a outorga de remuneração para si mesmos, em desacordo aos princípios estabelecidos no art. 152 da Lei nº 6.404/1976, caracterizaria descumprimento ao artigo 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, na medida em que os referidos conselheiros de administração são também acionistas controladores da Melhoramentos.

III – Da Acusação

27. Diante do exposto, a SEP concluiu que deveriam ser responsabilizados:

- (a) **Paulo Renato Ferreira Velloso**, na qualidade de membro do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia Melhoramentos de São Paulo, pela infração aos arts. 116, parágrafo único, e 152 da Lei 6.404/76, na medida em que deliberou e recebeu, nos exercícios de 2015 a 2017, remuneração com valores excessivos, fora das práticas de mercado e sem motivação que atenda aos interesses



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sociais da Companhia, em afronta aos critérios estabelecidos no comando legal em comento e que representa apropriação dos recursos sociais em proveito próprio, via remuneração;

- (b) **Walter Weiszflog**, na qualidade de membro do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia Melhoramentos de São Paulo, pela infração aos arts. 116, parágrafo único, e 152 da Lei 6.404/76, na medida em que deliberou e recebeu, nos exercícios de 2015 a 2017, remuneração com valores excessivos, fora das práticas de mercado e sem motivação que atenda aos interesses sociais da Companhia, em afronta aos critérios estabelecidos no comando legal em comento e que representa apropriação dos recursos sociais em proveito próprio, via remuneração;
- (c) **Alfredo Weiszflog**, na qualidade de membro do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia Melhoramentos de São Paulo, pela infração aos arts. 116, parágrafo único, e 152 da Lei 6.404/76, na medida em que deliberou e recebeu, nos exercícios de 2015 a 2017, remuneração com valores excessivos, fora das práticas de mercado e sem motivação que atenda aos interesses sociais da Companhia, em afronta aos critérios estabelecidos no comando legal em comento e que representa apropriação dos recursos sociais em proveito próprio, via remuneração;
- (d) **Ingo Ploger**, na qualidade de membro do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia Melhoramentos de São Paulo, pela infração aos arts. 116, parágrafo único, e 152 da Lei 6.404/76, na medida em que deliberou e recebeu, nos exercícios de 2015 a 2017, remuneração com valores excessivos, fora das práticas de mercado e sem motivação que atenda aos interesses sociais da Companhia, em afronta aos critérios estabelecidos no comando legal em comento e que representa apropriação dos recursos sociais em proveito próprio, via remuneração;
- (e) **Alfried Ploger**, na qualidade de membro do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia Melhoramentos de São Paulo, pela infração aos arts. 116, parágrafo único, e 152 da Lei 6.404/76, na medida em que deliberou e recebeu, nos exercícios de 2015 a 2017, remuneração com valores excessivos, fora das práticas de mercado e sem motivação que atenda aos interesses sociais da Companhia, em afronta aos critérios estabelecidos no comando legal em comento e que representa apropriação dos recursos sociais em proveito próprio, via remuneração;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV – Da manifestação da PFE

28. Ao examinar o Termo de Acusação, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou seu entendimento⁹ no sentido de que restaram atendidos os requisitos elencados nos incisos I a IV do art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008, bem como a exigência prevista no art. 11 da mesma Deliberação.

V – Das defesas

29. Os membros do Conselho de Administração Paulo Velloso, Walter Weiszflog, Alfredo Wiszflog, Ingo Plöger e Alfried Plöger apresentaram conjuntamente suas razões de defesa.¹⁰

V.1 – Da preliminar

30. Preliminarmente, tendo em vista a existência do PAS CVM nº 2016/4426,¹¹ os Acusados invocaram a aplicação do disposto no art. 5º-A, inciso II, alínea “b”, da Deliberação CVM nº 558/2008,¹² a fim de que o presente processo fosse distribuído por conexão ao mesmo Diretor Relator e de que ambos os processos fossem julgados na mesma sessão de julgamento.

VI.2 – Do mérito

31. Os defendentes alegaram inicialmente que o reclamante foi titular de poucas ações da Companhia e não compareceu à AGO realizada em 20.4.2017, a qual seria ocasião própria para obter esclarecimentos acerca da remuneração dos administradores, conforme previsto no art. 157, §1º, da Lei nº 6.404/1976. Adicionalmente, alegaram que o reclamante, após peticionar junto à CVM, deixou de ser acionista da Companhia, o que demonstraria seu desinteresse quanto ao tema.

32. Os conselheiros apontaram que tal comportamento seria divergente daquele por eles adotado, cujo avô foi fundador da Companhia. Fizeram um resumo do histórico da Companhia, apontando seu pioneirismo em diversos ramos, que, segundo explicaram, só foi possível em razão do intenso acompanhamento por parte dos conselheiros, que, portanto, fariam jus à remuneração recebida. Ponderaram, assim, que caso o reclamante tivesse uma

⁹ PARECER n. 00150/2017/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI nº 0367108).

¹⁰ Doc. SEI nº 0413796

¹¹ PAS SEI nº 19957.002325/2016-21.

¹² “Art. 5º-A Os processos serão distribuídos por conexão quando:

(...)

II - nos casos de processos administrativos sancionadores:

(...)

b) as condutas avaliadas no âmbito dos respectivos processos estiverem ligadas por circunstâncias fáticas.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

preocupação genuína, saberia que, na Companhia, o envolvimento ativo dos conselheiros viria de longa data e seria o fator que possibilitou a Melhoramentos seguir adiante de forma inovadora.

33. Ressaltaram, ainda, que sempre agiram de boa-fé, informando detalhadamente suas remunerações ao mercado. Desse modo, ao adquirir ações da Melhoramentos nos anos de 2016 e 2017, o reclamante já sabia – ou teria condições de saber – da prática de remuneração da Companhia e, ainda assim, decidiu adquiri-las. Nesse sentido, não caberia ao reclamante alegar que tal prática seria nova ou fora do padrão adotado.

34. De outra parte, os defendentes refutaram as alegações da acusação de que (i) não apresentaram qualquer estudo ou parecer e (ii) não apresentaram qualquer argumento que justificasse os valores pagos nos anos analisados. Isto porque, segundo afirmaram, nas respostas aos ofícios recebidos, teriam evitado fornecer esclarecimentos demasiadamente longos acerca dos valores a eles pagos como membros do Conselho de Administração, na premissa de que a SEP os conheceria, uma vez que o PAS 2016/4226 havia sido instaurado pela mesma área.

35. Acrescentaram o fato de a AGO 2017 ter aprovado, por unanimidade, a remuneração dos administradores – tanto diretores quando conselheiros – no valor total de R\$ 26 milhões, que seria diferente do valor mencionado pelo Reclamante de R\$ 28,4 milhões. Além disso, a remuneração efetivamente paga aos conselheiros fora de R\$ 17.848.687,95, não atingindo o montante global aprovado.

36. Além disso, os defendentes discordaram do disposto no item 9¹³ do Termo de Acusação. Isto porque, segundo afirmaram, o art. 152 da Lei nº 6.404/1976 indica parâmetros a serem ponderados cuidadosamente, quando da fixação da remuneração dos administradores, sem que haja qualquer referência à preponderância de um sobre os demais, ao contrário do que estaria fazendo crer a acusação, ao mencionar “levando-se em conta, principalmente a prática no mercado.”

37. Já em relação ao item 6¹⁴ do Termo de Acusação, os defendentes criticaram o uso do verbo “avaliar”, vez que conduz à análise do mérito da remuneração paga pela Companhia aos membros do Conselho de Administração nos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Apontaram

¹³ “9. Em que pese os argumentos apresentados, em geral relativos ao comprometimento dos conselheiros de administração nas atividades realizadas na Companhia, este termo tem como um dos objetivos verificar se o processo e os critérios utilizados para determinação da remuneração dos administradores observou os parâmetros estabelecidos no art. 152 da Lei nº 6.404/76, levando-se em conta, principalmente, a prática de mercado.”

¹⁴ “6. O presente termo objetiva avaliar, à luz da regulamentação aplicável, a regularidade da remuneração paga pela Companhia aos membros do Conselho de Administração nos exercícios de 2015, 2016 e 2017.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

que tal questão não parecia fazer parte das atribuições da CVM, uma vez que significaria interferir em matérias de competência exclusiva da Assembleia Geral Ordinária.

38. Em seguida, os defendentes contestaram a razão pela qual a acusação privilegiou o critério de prática de mercado, uma vez que, a seu ver, o art. 152 da Lei nº 6.404/1976 não contemplaria tal critério. Isso porque, segundo argumentaram, o art. 152 faria menção “ao valor dos seus serviços no mercado”, o que não seria a mesma coisa que “prática de mercado”.

39. Pontuaram que “prática de mercado”, no presente caso, seria “o que as companhias têm feito com relação a determinado tema e o que elas fazem de semelhante e de maneira reiterada” (p. 15 da Defesa), enquanto que “valor de seus serviços no mercado” seria, “por exemplo, o valor médio por hora da atuação como membro de conselho de administração” (p. 16 da Defesa).

40. A título de exemplo, os defendentes alegaram que Ingo Ploger participou e participa dos conselhos de administração de outras seis companhias, sendo apenas uma delas de capital aberto. Em uma das seis companhias participa de comitê de assessoramento ao conselho, e, em duas, participa de reuniões extras do conselho. A fim de comprovar que o valor recebido pela Melhoramentos estaria em linha com o “valor dos seus serviços no mercado”, foi apresentada memória de cálculo, anexa à defesa, em que, segundo explicou a defesa, “buscou a média aritmética das horas despendidas vis-a-vis a remuneração que recebeu de todas essas companhias e o resultado revelou ser o valor da hora remunerada pela Melhoramentos em linha com as demais”.

41. Os defendentes acrescentaram que a utilização do critério de “valor dos seus serviços no mercado” teria a vantagem de permitir levar em consideração determinadas peculiaridades que podem existir no trabalho de um conselheiro de administração tais como, maior ou menor frequência das reuniões, reuniões ou atividades de maior ou menor duração, projetos que, em determinados períodos exigem maior envolvimento, entre outras.

42. Contudo, segundo os defendentes, ao considerar o elemento comum na formação dos grupos para comparação (ativo, EBITDA, lucro líquido e setor operacional), a SEP estaria desconsiderando as peculiaridades de cada companhia – tais como a periodicidade das reuniões, o tempo de dedicação de seus membros, entre outros elementos particulares –, e tomando como base uma situação em que o membro do conselho não tem qualquer outra ligação com a companhia, salvo sua presença nas reuniões ordinárias.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

43. Situação diversa ocorreria na Companhia, segundo os defendentes. Conforme explicaram, desde sempre são integrantes do grupo de controle e, nessa qualidade, têm vínculos mais profundos com a Companhia, bem como maiores responsabilidades. Não seriam, assim, meros conselheiros profissionais.
44. Como já apontado nas respostas aos ofícios, reiteraram que optaram por estruturar a administração da Companhia de forma a que os conselheiros tivessem participação assídua na formulação e execução das diretrizes e estratégias, cabendo à Diretoria se ocupar do dia-a-dia, diferentemente do que ocorreria em outras companhias, em que o conselho de administração atua de forma menos ativa. Apontaram, ademais, que o número de reuniões do órgão colegiado chegaria a mais de 20 por exercício, anexando à defesa as atas de algumas de tais reuniões.
45. Destacaram, ainda, que as atas tratavam de temas complexos, trazendo como exemplo projetos desenvolvidos pela Companhia. Segundo afirmaram, o trabalho do Conselho de Administração sempre foi intenso, envidando contínuos esforços com o propósito de maximizar os negócios da Companhia.
46. No juízo da defesa, o exercício comparativo realizado pela SEP seria frágil e inconclusivo. Isto porque os gráficos apresentados seriam demasiadamente vagos, não sendo possível identificar a posição da Companhia neles. Adicionalmente, não haveria qualquer indicação das companhias que constaram da amostra utilizada, ficando prejudicada a verificação independente por parte dos defendentes, que nem saberiam com quem estariam sendo relacionados e comparados.
47. Acrescentaram que o setor de atuação da Companhia não compreenderia apenas papel e celulose, mas também as atividades de edição de livros e, principalmente, imobiliária, com foco em projetos de urbanismo de larga escala.
48. Apontaram, ademais, que os elementos de comparação que envolvem EBITDA e lucro líquido não se revelariam adequados, visto que teriam como base o reconhecimento de receita. Desse modo não se prestariam a distinguir projetos de curto, médio e longo prazo de maturação. A título de exemplo, há projetos da Companhia que demandaram períodos de estudos, negociações e implementação de mais de 10 anos, sendo responsável por lucro líquido de quase R\$ 177 milhões no exercício de 2016.
49. Alegaram ainda que há várias companhias abertas que não divulgam informações sobre os valores de remuneração da administração, por serem litisconsortes ativos em medida judicial promovida pelo IBEF-RJ.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

50. Sobre o estudo elaborado pela KPMG e utilizado pela acusação, os defendentes consideraram-no impertinente com relação à Melhoramentos, já que, no segmento Básico (antigo Tradicional) da B3, no qual a Companhia se insere, foram utilizados dois critérios a ela inaplicáveis: (i) maior volume de negociação no mercado; e (ii) mais elevados valores de capital social.

51. Adicionalmente, os defendentes criticaram o simplismo com o qual a SEP teria conduzido o presente caso. Segundo afirmaram, a área técnica teria deixado de analisar a questão da remuneração dos administradores da Companhia à luz da Lei das S.A., em prol da ótica de uma “lege ferenda”, visto que a SEP ora discordava das justificativas apresentadas pelos conselheiros quanto ao valor da remuneração recebida, ora afirmava que tais justificativas não haviam sido apresentadas.

52. Criticaram também a estranheza com que a SEP tratou o fato de os conselheiros participarem ativamente do processo de formulação da proposta de remuneração dos administradores. Apontaram que esta seria uma das tarefas legais dos conselheiros, destacando o conteúdo do art. 152 da Lei nº 6.404/1976 do art. 21, VIII, da Instrução CVM nº 480/2009 e do item 3.4.2. do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 01/2017.

53. Explicaram que, em razão de diversas das matérias de competência da assembleia geral envolverem a administração,¹⁵ foi estabelecido na Companhia “rito que consiste na Diretoria, em interação com o Conselho de Administração, apresentar a proposta de administração, que, uma vez apreciada pelo Conselho, compreendendo todas as matérias a serem submetidas à AGO, é divulgada pelo sistema Empresas.Net.” Por essa razão, o intenso envolvimento do Conselho de Administração seria necessário.

54. Para a defesa, seria descabida a estranheza da SEP sobre o fato de os conselheiros serem acionistas da Companhia. Em primeiro lugar, apontaram que, até recentemente, constituía requisito à participação em Conselho de Administração ser acionista. Assim, ainda

¹⁵ Nas palavras da defesa, “considerando que: (i) todas as informações acerca das matérias a serem submetidas à Assembleia Geral devem ser postas à disposição dos acionistas, no prazo de 1 (um) mês da data prevista para a realização do conclave, sob a forma de Proposta da Administração; (ii) a remuneração global ou individual dos administradores é matéria de competência privativa da Assembleia Geral e que, dado o seu caráter rotineiro, ela é, como regra, apreciada na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”); (iii) são também matérias da AGO: I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; e III – eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; (iv) compete ao Conselho de Administração: (...) II – eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto; (...) V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; estabeleceu-se rito que consiste na Diretoria, em interação com o Conselho de Administração, apresentar a proposta de administração, que, uma vez apreciada pelo Conselho, compreendendo todas as matérias a serem submetidas à AGO, é divulgada pelo sistema Empresas.Net.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

que tal requisito não mais prevaleça, nada impede que seus membros sejam também acionistas.

55. Assim, apontaram que “os membros do Conselho de Administração da Companhia são acionistas e, nessa condição, caberá a eles deliberar as matérias de AGO. Por essa razão, a estranheza da SEP, manifestada nos itens 49 e 50 do Termo de Acusação, soa descabida, posto que é absolutamente legal, natural e inafastável que, ‘no processo de formulação da proposta de remuneração de seus administradores’, ‘os membros do Conselho de Administração particip[e]m ativamente’”. O processo decisório de determinação da remuneração, segundo afirmaram, atenderia plenamente aos princípios estabelecidos no art. 152 da Lei nº 6.404/1976.

56. Em seguida, os defendentes destacaram quadro contido no relatório “A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais 2016/2017 – 11ª edição, elaborado pela KPMG”, utilizado pela acusação que indicava que, no segmento Básico, no qual se inseria a Companhia, se encontraria o menor percentual de companhias em que existem relações familiares entre administradores do emissor, controladas e controladores.

57. A partir de tais dados, apontaram que não necessariamente seria negativa a existência de relações familiares entre administradores do emissor, controladas e controladores, visto que os segmentos de maior governança apresentavam número mais significativo de relações familiares.

58. A fim de refutar a conclusão de que conselheiros acionistas tenderiam a agir em prol do interesse próprio, os defendentes destacam trecho de voto proferido em processos administrativos sancionadores julgados no âmbito da CVM,¹⁶ tais como: “haveria a presunção de que o acionista perpetraria uma ilegalidade acaso fosse lícito que proferisse o seu voto, numa espécie de consagração da fraqueza humana. A presunção da *punica fides cartaginesa*. Prefiro, em situações genéricas, entender que as pessoas cumprem a lei, que não se deixam trair por seus sentimentos egoísticos, porque, como disse, a boa-fé é a regra igualmente o cumprimento da lei e a inocência”.

59. Os defendentes alegaram ainda que não caberia à CVM questionar a remuneração paga aos administradores dentro do limite fixado pelos acionistas em AGO e em alinhamento ao interesse social da Companhia. Citaram trechos do julgamento¹⁷ de processo administrativo sancionador que tratou do mesmo tema, tais como: “Por isso, entendo que o

¹⁶ Votos do então Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, nos Processos Administrativos Sancionadores nºs RJ2002/1153 e RJ2001/4977.

¹⁷ Processo Administrativo Sancionador nº RJ2011/5211, julgado em 1.7.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

órgão regulador deve abster-se de emitir juízos sobre o caráter excessivo ou não dos montantes pagos aos administradores de companhias abertas”.

60. Sublinharam os seguintes trechos de outro voto:¹⁸ *“não cabe à CVM se imiscuir na definição da remuneração de cada administrador, nem, tampouco, avaliar a competência e experiência de cada profissional, ou sua habilidade teórica para o exercício do cargo, ressalvados casos excepcionalíssimos em que a situação de desvio de finalidade impregne a decisão de forma manifesta”, e “não seria desejável que a CVM ingressasse na análise da competência ou reputação dos administradores para avaliar a escolha do profissional ou o nível de sua remuneração, uma vez que essas decisões possuem alto grau de discricionariedade e cabem, por lei, aos órgãos da sociedade”.*

61. No âmbito do mesmo processo destacam outro trecho: *“É por essa razão que não convém ao órgão regulador emitir juízo sobre o caráter excessivo ou não das remunerações, pois de outro modo estaria, perigosamente, substituindo-se ao administrador no papel que lhe reserva a Lei nº 6.404/1976”.*

62. No presente caso, no entendimento dos defendentes, não se trataria de “situação excepcionalíssima em que se afigura manifesto o abuso na fixação dessas remunerações”. Afirmaram, assim, que receberiam, na qualidade de conselheiros da Companhia, “remuneração ‘acima dos padrões de mercado’ pelo simples motivo que também trabalha[riam] ‘acima dos padrões de mercado’”. Desse modo, “por que trabalham ‘acima dos padrões do mercado’, mais responsabilidade lhes incumbe”.

63. Nesse sentido, alegaram que a SEP deveria ter comparado as remunerações considerando as horas trabalhadas, o que levaria a uma conclusão de que os valores recebidos pelos defendentes ficam abaixo de seus pares.

64. Acrescentaram que a administração da Companhia sempre informou ao mercado sua remuneração, agindo em total transparência e coerência ao longo do tempo.

65. Com base em todo o exposto, solicitaram a conexão entre o PAS 2016/4226 e o PAS 2017/3871, bem como a sua absolvição no presente processo.

VI.2.2 – Do Parecer sobre liberdade na fixação de remuneração dos administradores

66. Os defendentes juntaram aos autos, parecer jurídico do Dr. Nelson Eizirik versando sobre a liberdade na fixação da remuneração dos administradores das sociedades anônimas.¹⁹

¹⁸ Processo Administrativo Sancionador nº RJ2014/5099, julgado em 12.4.2016.

¹⁹ Doc. SEI nº 0413807.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

No entendimento do autor, “os critérios previstos no artigo 152 da lei societária não são objetivamente determináveis, representando, na realidade, princípios gerais que devem ser considerados em conjunto pelos acionistas quando decidirem sobre a remuneração que entendam justa e adequada aos administradores, tendo em vista as características particulares de cada companhia”.

67. Desta forma, não poderia a análise acerca da remuneração dos administradores ser realizada a partir de parâmetros objetivos. Ponderou o autor que a fixação da remuneração dos administradores é matéria de decisão assemblear, que mais legitimamente reflete a vontade dos acionistas. Para o autor, “tendo em vista que os acionistas, em última análise, suportarão os efeitos econômicos e jurídicos dos atos praticados pelos administradores, o legislador lhes atribuiu a prerrogativa exclusiva de decidir sobre os montantes a serem pagos em retribuição ao exercício dos cargos de gestão da companhia”.

68. Assim, ao deliberar sobre a remuneração a ser atribuída aos administradores, a Assembleia Geral (ou Conselho de Administração no caso da individualização da remuneração global) estaria exercendo poder discricionário. Não se trataria, portanto, na opinião do autor, da prática de uma única conduta legalmente admissível, mas sim de ato em que é conferido ao administrador liberdade na avaliação da conveniência, oportunidade e conteúdo, dentro de parâmetros legalmente estabelecidos.

69. Por ser um ato praticado por deliberação majoritária do órgão competente, caberia exclusivamente à companhia definir, dentre os critérios do art. 152, aqueles mais adequados para seus administradores, não estando a CVM ou o Poder Judiciário aptos a intervir no mérito de tal decisão, a não ser que fique inequivocamente demonstrada sua ilegalidade. O autor também invocou o princípio da intervenção mínima, não cabendo ao poder público intervir em decisão tomada pelos órgãos da companhia a respeito da matéria.

70. No que tange aos limites da atuação da CVM, esta estaria submetida ao princípio da legalidade, não estando autorizada a analisar ou revisar o mérito das decisões tomadas pelas assembleias gerais ou órgãos de administração, em matérias que a própria lei inseriu no âmbito da competência exclusiva dos acionistas. Além disso, o autor ressaltou que, no exercício dos poderes conferidos pela Lei nº 6.385/1976, a CVM deveria levar em consideração que os entes a ela subordinados têm sua atuação resguardada pelo princípio da livre iniciativa.

71. Para o autor, as conclusões da SEP seriam incompatíveis com as regras e os princípios legais vigentes, uma vez que questionaria as decisões tomadas pelos órgãos da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Melhoramentos, calçada, exclusivamente, nas remunerações pagas por outras sociedades supostamente similares. Ao agir dessa forma, a área técnica teria deixado de lado os demais critérios estabelecidos em lei.

72. No entendimento do autor, o fato de a remuneração dos administradores da Melhoramentos ser diversa da “prática do mercado” não representaria qualquer irregularidade, pois os seus acionistas poderiam ter legitimamente considerado, na fixação da remuneração, outros elementos específicos da Companhia e da atuação de seus administradores.

73. No caso em pauta, acrescentou o autor, os conselheiros da Melhoramentos dedicam grande parte do seu tempo à Companhia, trabalhando quase com dedicação integral e auxiliando-a em diferentes áreas de seus negócios. A atuação dos conselheiros não se limitaria, portanto, à participação nas reuniões em que são discutidas questões de competência do órgão.

74. Além disso, o autor ponderou que, ao considerar a remuneração dos administradores da Melhoramentos excessiva, a CVM estaria entrando no mérito da decisão, algo que fugiria de sua competência. Por fim, quanto à compatibilidade da remuneração com o interesse social da Companhia, o autor entendeu, como decorrência do princípio da livre iniciativa, que os acionistas detêm a competência para definir o rumo dos negócios sociais e os meios para a consecução dos interesses da companhia, não cabendo à CVM se imiscuir em tais decisões.

VI – Da Distribuição do Processo

75. Em reunião do Colegiado realizada em 30.1.2018, este processo foi a mim distribuído, por conexão ao PAS SEI nº 19957.002325/2016-21, nos termos do art. 5º-A, § 7º, II, da Deliberação CVM 558/2008.²⁰

VII – Das diligências adicionais

76. Em 4.7.2018, na qualidade de Diretor Relator do presente processo, determinei,²¹ nos termos do art. 20 da Deliberação CVM nº 538/2008, o traslado das provas colhidas²² no âmbito do processo administrativo sancionador CVM nº 19957.002325/2016-21, tendo em vista versarem sobre matéria correlata.

²⁰ Doc. SEI nº 0430722.

²¹ Doc. SEI nº 0549853.

²² Despacho datado de 19.4.2018 (Doc. SEI nº 0497865).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

77. Devidamente intimados,²³ nos termos do art. 24 da Deliberação CVM nº 538/2008, os membros do conselho de administração da Companhia não apresentaram manifestação.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

Pablo Renteria

DIRETOR RELATOR

²³ Doc. SEI nº 0560138.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SEI 19957.008173/2017-51

Reg. Col. 0908/2018

Acusados:

Alfredo Weiszflog
Walter Weiszflog
Ingo Plöger
Alfried Plöger
Paulo Renato Ferreira Velloso

Assunto:

Apurar a responsabilidade dos administradores da Companhia Melhoramentos de São Paulo por terem supostamente recebido remuneração contrariamente aos critérios legais, no período de 2015 a 2017.

Diretor Relator:

Pablo Renteria

VOTO

I – Da Origem

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) em face de Alfredo Weiszflog, Walter Weiszflog, Ingo Plöger, Alfried Plöger e Paulo Renato Ferreira Velloso (“Paulo Velloso” e, em conjunto com os anteriores, “Conselheiros”), todos administradores e acionistas controladores da Companhia Melhoramentos de São Paulo (“Companhia” ou “Melhoramentos”), em razão de supostas irregularidades relacionadas à remuneração recebida da Companhia no período de 2015 a 2017, em infração ao disposto no art. 152 combinado com o parágrafo único do art. 116 da Lei nº 6.404/1976.

II – Da preliminar de mérito

2. Em sede preliminar, os defendentes requisitaram que o presente processo fosse distribuído ao Diretor Relator do PAS CVM nº SEI 19957.002325/2016-21 e que ambos fossem



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

julgados na mesma sessão de julgamento, com fundamento no disposto no art. 5º-A, inciso II, alínea “b”, da Deliberação CVM nº 558/2008, o que restou atendido.

3. Embora não seja propriamente uma questão preliminar, aproveito esta sede para desde logo esclarecer que são indiferentes para o exame da acusação as considerações apresentadas pela defesa sobre a conduta do reclamante que apresentou a denúncia que levaria a SEP a investigar os fatos ora em análise.

4. Com efeito, o reclamante não é parte deste processo sancionador e a sua conduta não está em julgamento. Ao apresentar a sua denúncia à CVM, o reclamante limitou-se a fornecer elementos de informação que foram considerados, entre outros fatores, na atividade de fiscalização desempenhada por esta autarquia. Assim, a sua conduta em nada interfere no exame da acusação formulada pela SEP, com base nos elementos coligidos aos autos.

III – Do mérito da acusação

5. Feito esse esclarecimento, passo a examinar o mérito da acusação. Segundo consta do Termo de Acusação, os membros do Conselho de Administração, que também eram acionistas controladores da Companhia, teriam deliberado e recebido, a título de remuneração, valores excessivos e incompatíveis com as práticas de mercado, cuja fixação teria sido realizada contrariamente aos critérios legais e sem motivação que atendesse aos interesses sociais da Companhia. Dessa forma, teriam infringido, no período de 2015 a 2017, o disposto no art. 152, combinado com o parágrafo único do art. 116 da Lei das S.A.

6. A SEP afirma que as quantias recebidas pelos Conselheiros da Melhoramentos eram significativamente superiores aos valores usualmente conferidos a membros do conselho de administração em outras companhias abertas. Dessa forma, segundo a área técnica, os Conselheiros, ao aprovarem suas remunerações, não teriam observado os critérios legais, estabelecidos no art. 152, *caput*, da Lei das S.A, notadamente o relacionado ao valor dos serviços no mercado.

Interpretação do art. 152 da Lei das S.A.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

7. Como se vê, o cerne da acusação relaciona-se à observância dos parâmetros estabelecidos no art. 152 da Lei das S.A. nas deliberações realizadas no período de 2015 a 2017, que fixaram a remuneração dos membros do Conselho de Administração. Como a assembleia geral se limitava a fixar o montante global da remuneração dos administradores, cabia ao Conselho de Administração fixar o valor da remuneração de cada administrador, inclusive dos membros do referido órgão, tendo em vista os critérios legais previstos no dispositivo legal acima aludido.¹

8. Nesse ponto, este Colegiado já teve a oportunidade de destacar² que não seria acertado a CVM verificar o cumprimento do mencionado dispositivo com base em uma avaliação objetiva e própria – isto é, independente daquela efetuada pela administração da companhia – acerca da aderência dos valores fixados aos critérios legais. Isto porque tais parâmetros são enunciados na forma de conceitos propositadamente abertos, como “competência” e “reputação profissional”, os quais, inegavelmente, conferem certa margem de discricionariedade aos administradores. Disso se segue que a decisão quanto à definição das verbas de remuneração envolve, necessariamente, a formulação de um juízo profissional e, sendo assim, não seria correto que a CVM conclua pelo descumprimento do mencionado art. 152 apenas porque o seu julgamento não coincide com aquele da administração.

9. Além disso, na imensa maioria dos casos, a avaliação feita pela própria administração se revelaria muito mais sábia do que aquela eventualmente alcançada pelo órgão regulador. Afinal, os administradores se encontram em melhor posição para apreciar quais são as práticas de remuneração que convém adotar no interesse da companhia. São eles que possuem as

¹ “Ao fixar a remuneração dos administradores, a assembleia poderá fazê-lo identificando montantes individuais por administrador ou montante global a ser dividido de acordo com decisão do próprio órgão”. (Marcelo Barbosa, *Direito das Companhias*, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (orgs.), Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª ed., p. 788); “Ademais, a Lei das S.A. deixou expresso que a assembleia geral constitui órgão competente para determinar a remuneração dos administradores. Os acionistas, reunidos em assembleia geral, podem dispor sobre o seu montante global ou individual. Em companhias com conselho de administração, pode a assembleia geral estabelecer o montante global da remuneração, delegando ao conselho competência para que a distribua entre os seus membros e os diretores.” (Nelson Eizirik, *A Lei das S/A Comentada*, Vol. II, São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 340-341); “Importa não olvidar que os conselheiros devem distribuir a verba, fixada pela assembleia, entre si e entre os diretores, a níveis adequados de remuneração, e, no exercício de suas funções, estão obrigados a empregar o cuidado e a diligência do *vir bonus*, que lhe impediria distribuições desequilibradas, pena de serem responsabilizados (Lei 6.404, art. 153) (Luiz Gastão Paes de Barros Leães, *Remuneração dos Administradores*, in *Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, pp. 151-152).

² V. PAS CVM nº RJ2015/5211 e PAS CVM nº RJ2014/5099.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

informações necessárias a fim de decidir quais são as estruturas e os valores de remuneração que permitem recrutar e reter bons profissionais, bem como promover o saudável alinhamento de interesses entre administradores e a companhia.

10. Note-se, ademais, que as práticas de remuneração são dinâmicas e podem evoluir com o tempo, de acordo com as condições de mercado, entre outros fatores. Por isso, entendo que o órgão regulador deve abster-se de emitir juízos sobre o caráter excessivo ou não dos montantes pagos aos administradores de companhias abertas. A meu ver, tal papel cabe, a princípio, aos acionistas e não é por outra razão que a CVM vem aprimorando a transparência sobre a remuneração dos administradores.

11. Tudo isso leva à conclusão de que o disposto no art. 152 deve ser interpretado como norma destinada a disciplinar precipuamente o processo decisório por meio do qual os valores das remunerações são estabelecidos. Ou seja, o mencionado preceito legal estabelece as balizas sobre as quais deve ser elaborada a justificativa para a definição dos valores de remuneração. E porque se trata de uma decisão interessada, que beneficia diretamente quem a toma, os administradores devem redobrar o cuidado que deles se espera usualmente, tomando as medidas necessárias a fim de demonstrar a legitimidade das remunerações estabelecidas à luz dos critérios legais.

12. Nesse contexto, cabe à CVM examinar o processo decisório a fim de verificar se a justificativa adotada na fixação das remunerações é aderente aos critérios legalmente estabelecidos, especialmente aqueles estampados no art. 152 da Lei nº 6.404/1976.

Comparação dos valores recebidos com os padrões de mercado

13. Feitas essas considerações iniciais, cumpre voltar ao caso em apreço neste julgamento e examinar as deficiências apontadas pela SEP no que se refere à fixação da remuneração que os Conselheiros aprovaram em seu próprio favor no período de 2015 a 2017.

14. Como apontado no relatório que acompanha este voto, de acordo com a acusação, os Conselheiros definiam a sua remuneração sem atender aos critérios legais, notadamente ao valor de mercado dos serviços prestados à Companhia. Nesse tocante, o entendimento da área técnica encontra-se amparado em diversas evidências.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. Em primeiro lugar, os montantes recebidos anualmente pelos Conselheiros se afiguravam muito superiores às quantias destinadas aos diretores estatutários da Companhia, muito embora a prática usual de mercado seja a oposta. A magnitude dessa diferença é observada na tabela abaixo:³

Remuneração individual dos administradores da Melhoramentos			
Administrador / Ano	2015	2016	2017
Conselheiro			
Alfredo Weiszflog	5.167.052	3.850.408	4.313.289
Walter Wieszflog	4.800.487	3.549.692	4.393.440
Ingo Ploger	4.876.907	3.711.195	3.863.692
Alfried Ploger	1.513.732	1.651.560	3.060.489
Paulo Renato Velloso	2.668.937	2.956.274	2.217.779
Diretor			
Sergio Sesiki	1.477.817	1.095.788	2.366.778
Breno Lerner	840.390	903.719	968.695

16. Em segundo lugar, a SEP conduziu estudo próprio, com base nas informações divulgadas nos formulários de referências, sobre a remuneração média paga a membros de conselhos de administração de companhias abertas. Conforme descrito no relatório que acompanha este voto, a Melhoramentos foi comparada às companhias listadas na B3 que apresentavam (i) ativo total semelhante, (ii) geração de EBITDA semelhante, (iii) lucro líquido semelhante, ou (iv) atuassem no setor de “papel e celulose”.⁴

17. De acordo com os resultados obtidos no estudo, que se encontram ilustrados no gráfico abaixo, os montantes pagos aos Conselheiros da Melhoramentos, nos exercícios sociais de 2015, 2016 e 2017, se afiguram manifestamente superiores ao valor médio pago aos conselheiros das outras companhias, qualquer que seja o critério de comparação utilizado – ativo, EBITDA, lucro líquido e setor de atuação:

³ Valores extraídos da informação prestada pela Companhia em resposta ao Ofício nº 181/2017/CVM/SEP/ GEA-4 (Doc. SEI nº 0345009 – fls. 42 a 44 do Processo CVM nº SEI 19957.000085/2017).

⁴ Conforme exposto no relatório, a SEP estratificou as companhias listadas na B3 em decis – dez partes iguais, cada uma representando 1/10 da população – segundo os valores do ativo, de geração de EBITDA e do lucro líquido. Em seguida, comparou o valor médio da remuneração paga aos conselheiros da Melhoramentos, nos exercícios sociais de 2015, 2016 e 2017, ao valor médio de remuneração conferida, no mesmo período, a membros de conselhos de administração das companhias situadas no mesmo decil que a Melhoramentos. Em complemento, realizou a mesma comparação em relação às companhias atuantes no setor de celulose e papel.





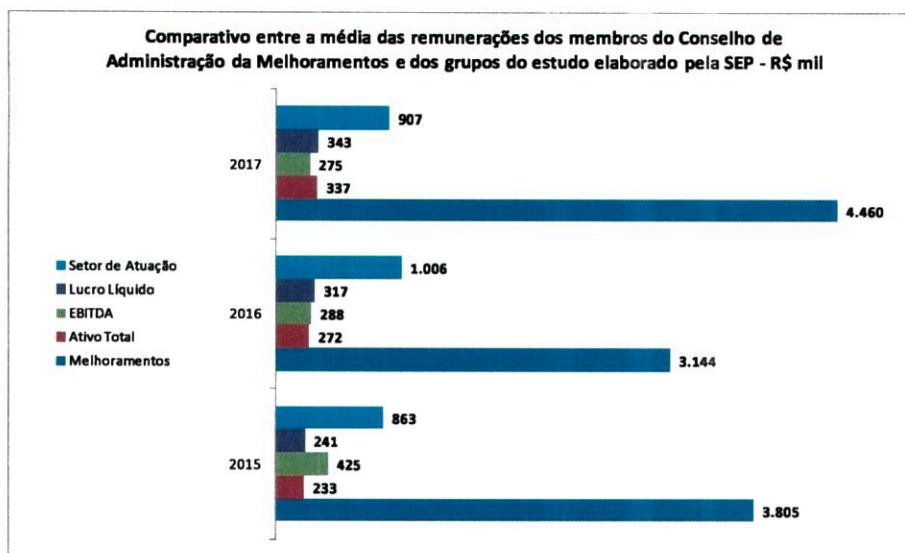
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br



18. Com efeito, os montantes recebidos pelos Conselheiros são várias vezes superiores à média auferida por membros de conselhos em companhias abertas com ativo, EBITDA ou lucro líquido similar. A SEP destacou a propósito que “a remuneração per capita dos conselheiros de administração da Melhoramentos encontra-se, para todos os anos e todos os critérios, muito acima da média mais dois desvios padrão das observações, o que a caracteriza como um evento fora de padrões estatísticos”.

19. Como se não bastasse, a SEP também comparou as remunerações dos Conselheiros da Melhoramentos com os resultados publicados no trabalho “A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais 2016/2017 – 11ª edição”, elaborado pela KPMG. Segundo esse estudo, “a média de remuneração anual individual dos conselheiros de administração ficou em R\$ 341,5 mil neste ano, contra R\$ 1,9 milhão dos membros da diretoria executiva, e R\$ 96 mil dos membros do conselho fiscal”. Ou seja, os montantes recebidos pelos Conselheiros são aproximadamente 10 vezes superiores à média encontrada pela KPMG.

20. A defesa, contudo, faz diversas críticas aos estudos acima retratados. No entanto, as objeções suscitadas não me parecem procedentes tampouco capazes de refutar a robustez da conclusão alcançada pela SEP no sentido de que as remunerações dos Conselheiros da Melhoramentos se situavam, no período analisado, muito acima dos valores usuais de mercado.

21. Em primeiro lugar, a defesa argumenta que a acusação teria interpretado de maneira equivocada o critério legal referente ao “valor dos serviços no mercado”. Segundo sustenta, tal



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

critério não teria relação com as práticas de mercado, mas com o valor médio por hora recebido pelo conselheiro. Nesse sentido, a defesa aduz que o conselheiro Ingo Plöger dedicaria à Melhoramentos 520 horas anuais de trabalho, recebendo, assim, valor correspondente a R\$ 6.656,66 por hora. Tal montante seria condizente com os valores recebidos das outras seis companhias, nas quais dedicaria de 8 a 40 horas anuais para as atividades de conselheiro, auferindo, desse modo, remuneração média equivalente a R\$ 6.668,82 por hora.

22. O argumento, contudo, não merece ser acolhido. Primeiro porque a interpretação adotada pela SEP – e por mais de uma vez confirmada por este Colegiado⁵ – mostra-se superior à sugerida pela defesa. Isto porque, ao se basear no valor médio anual da remuneração recebida por conselheiros nas companhias situadas nos mesmos decis do que a Melhoramentos, a metodologia observada no estudo da SEP leva em consideração que o grau de dedicação dos conselheiros pode variar de uma companhia a outra compreendida dentro do grupo selecionado. É justamente por essa razão que a comparação é feita tendo em vista o valor médio.

23. Segundo porque a defesa simplesmente presume, sem justificativa, que os conselheiros da Melhoramentos trabalham muito mais do que os membros dos conselhos de outras companhias abertas. Além de presunçosa, tal linha de argumentação mostra-se infundada, uma vez que a defesa não comprova as horas trabalhadas pelos defendentes na Melhoramentos, tampouco a carga horária dos conselheiros de outras companhias.

24. Do mesmo modo, o estudo sobre o valor por hora recebido pelo conselheiro Ingo Plöger carece de fundamento, uma vez que não veio acompanhada da comprovação do número de horas que o referido conselheiro dedica a Melhoramentos e às demais companhias citadas. Além disso, porque baseado em uma pequena amostra de 6 companhias, das quais 5 são de capital fechado, tal estudo mostra-se muito menos confiável e relevante do que aquele conduzido pela SEP, a partir dos números divulgados publicamente por (i) 20 companhias listadas na B3 situadas no mesmo decil do que a Melhoramentos em termos de lucro líquido, (ii) 35 companhias listadas na B3 pertencentes ao mesmo decil do que a Melhoramentos em termos de ativo total, e (iii) 34 companhias listadas na B3 situadas no mesmo decil do que a Melhoramentos em termos de geração de EBITDA.

⁵ PAS CVM nº RJ2011/5211 e PAS CVM nº RJ2014/5099.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

25. Permito-me pontuar ainda que nem mesmo os defendentes parecem concordar que a interpretação sugerida pela defesa seja a mais correta, pois, ao serem indagados pela SEP no curso da fase investigativa que precedeu este processo sancionador, eles afirmaram que:⁶

“Na medida em que inexistem critérios objetivamente determináveis, cada caso há de ser objeto de cuidadosa apreciação, não havendo como prosperar alegações do tipo "valor por hora" de Conselheiro, a ensejar comparações ou a estabelecer parâmetros "certos" ou "errados””.

26. A segunda crítica da defesa é de que não teve acesso à lista de companhias consideradas no estudo realizado pela SEP, de modo que não teve a oportunidade de fazer uma verificação independente sobre o estudo. A alegação, contudo, não é procedente, haja vista a referida informação encontrar-se nos anexos ao Termo de Acusação, bem como na planilha estatística acostada aos autos.⁷

27. Em terceiro lugar, a defesa critica a qualidade dos gráficos contidos no Termo de Acusação, que, a seu ver, seriam vagos e de difícil compreensão. A meu ver, contudo, os gráficos se mostram adequados e permitem ilustrar a contento o que realmente importa para este processo: os Conselheiros receberam quantias significativamente superiores aos seus pares em companhias abertas comparáveis à Melhoramentos em termos de ativo, lucro líquido, ativo ou setor de atuação.

28. De todo modo, a defesa poderia ter sanado qualquer dúvida em relação aos gráficos mediante a análise dos dados não estruturados que subsidiaram o estudo da SEP. Como já mencionado, esses dados encontram-se acostados aos autos.

29. Em quarto lugar, a defesa critica o estudo elaborado pela SEP com o argumento de que, no período examinado, várias companhias abertas deixaram de divulgar informações sobre os valores de remuneração da administração, por serem litisconsortes ativos na medida judicial promovida pelo IBEF-RJ.

30. No entanto, a referida liminar judicial não interferiu no estudo conduzido pela SEP, uma vez que a área técnica calculou o valor médio de remuneração por conselheiro a partir do

⁶ Em resposta aos Ofícios nº 164 a 168/2017/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI nº 0345009 – fls. 38 a 41 do Processo CVM nº SEI 19957.000085/2017-10).

⁷ Doc. SEI nº 0345012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

quociente do montante agregado da remuneração conferida ao Conselho de Administração pelo número de membros remunerados do referido órgão. A divulgação desses dois números – valor total da remuneração por órgão e número de conselheiros remunerados – não havia sido restringida pela liminar judicial.

31. Em quinto lugar, a defesa questiona os critérios empregados pela SEP no estudo. Nesse sentido, alega que o EBITDA e o lucro líquido não seriam indicadores adequados, uma vez que teriam por referência o reconhecimento de receita e, por consequência, não seriam capazes de diferenciar companhias que conduzem projetos com prazos de maturação distintos. Segundo afirma, a Melhoramentos teria por atividade projetos de longo prazo, que só são refletidos no lucro líquido após mais de 10 anos de desenvolvimento.

32. O argumento, contudo, não se mostra correto, uma vez que não passa de mera especulação, desprovida de embasamento. A defesa não trouxe elemento algum para fundamentar a opinião de que a Melhoramentos desenvolve projetos de maturação mais extensa do que as demais companhias com as quais foi comparada.

33. Ademais, cumpre notar, novamente, que a SEP comparou a Melhoramentos com o valor médio anual da remuneração recebida por conselheiro, considerando o conjunto de 20 companhias do mesmo decil em termos de lucro líquido e o conjunto de 34 companhias do mesmo decil em termos de EBITDA. Assim, ao considerar o ponto médio, o estudo reflete a variedade de atividades empresariais e modelos de negócios das diferentes companhias. O estudo, dessa forma, oferece uma referência objetiva e segura para comparar os montantes recebidos pelos Conselheiros da Melhoramentos com os padrões de mercado.

34. Quanto ao critério baseado no setor de atuação, a defesa alega que a Melhoramentos não poderia ser comparada às companhias do ramo de celulose e papel, haja vista desempenhar outras atividades, como a edição de livros e a realização de empreendimentos imobiliários.

35. O argumento parece razoável, mas, a meu ver, não invalida as evidências obtidas pela SEP, pois a comparação serve, ao menos, para ilustrar a discrepância existente entre os valores recebidos pelos Conselheiros da Melhoramentos e aqueles praticados nas companhias de setor celulose e papel.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

36. Afinal, o que se verifica a partir do estudo da SEP é que a remuneração dos defendentes é quase 5 vezes superior à média do referido setor, embora a Melhoramentos não figure entre as maiores companhias de papel e celulose. Enquanto o EBITDA da Melhoramentos equivale a 29% da média do setor, o seu ativo corresponde a 7,7% da média do setor.⁸

37. O mesmo se diga em relação à alegação da defesa de que o estudo da KPMG não seria pertinente para o caso em exame, uma vez que foram selecionadas as companhias do segmento Básico da B3 com maior volume de negociação no mercado e com os valores mais elevados de capital social, dentre as quais não figura a Melhoramentos.

38. Ainda que se admitisse o acerto dessa alegação, o estudo da KPMG serviria para demonstrar que as remunerações dos defendentes são aproximadamente 10 vezes superiores à média praticada pelas mais importantes companhias listadas no segmento Básico da B3.

39. Vale sublinhar por fim que o estudo da SEP também comparou a Melhoramentos com 35 companhias listadas na B3 semelhantes em termos de ativo. Observando-se esse critério, que sequer foi impugnado pela defesa, as discrepâncias são manifestas. A Melhoramentos pagou aos Conselheiros, no período de 2015 a 2017, montantes 16,32, 11,55 e 13,23 vezes superiores à média dos montantes pagos pelas demais companhias.

40. Em suma, todos os elementos acima mencionados permitem concluir, sem assombro, que, no período sob análise, os Conselheiros receberam, a título de remuneração, valores flagrantemente superiores aos padrões do mercado brasileiro.

Análise do Processo Decisório de Definição da Remuneração

41. Tal fato, por si só, não configura irregularidade, pois, no regime legal vigente, mostra-se lícito ao Conselho fixar remuneração acima dos valores usualmente praticados no mercado. No entanto, como já destacado por esse Colegiado, tal decisão somente se revela legítima caso esteja baseada em robusta fundamentação, apta a demonstrar que a escolha por uma remuneração flagrantemente superior aos padrões de mercado estava não apenas amparada nos

⁸ Doc. SEI nº 0345012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

parâmetros estabelecidos no aludido dispositivo legal como também alinhada com o interesse social.

42. Como já mencionado, por se tratar de uma decisão interessada, os membros do conselho de administração devem adotar especial cuidado ao determinarem a sua própria remuneração, pois se espera que sejam capazes de demonstrar a legitimidade do que foi aprovado.

43. Nessa direção, diversas medidas estão à disposição da administração, tais como a constituição de comitê liderado por conselheiros independentes para elaborar a proposta de remuneração, a realização de estudos e, ainda, a contratação de consultores externos especializados.

44. Esse cuidado, a meu ver, se impõe de modo ainda mais intenso e elevado quando se cuida da definição da remuneração do administrador que também é acionista controlador da companhia. Nesse caso, a decisão deve ser tomada com base em fundamentação que afaste plenamente a suspeita de que o valor esteja dissimulando a distribuição irregular de lucros.⁹

⁹ Como já se observou: “Uma maneira disfarçada de se desviarem lucros da sociedade, os quais, normalmente, deveriam aproveitar aos acionistas, consiste na exagerada remuneração dos administradores. O caso ocorre com frequência, quando estes são também os controladores e pode combinar-se, ou não, com a inadequada distribuição de dividendos” (Fabio Konder Comparato, *O Poder de Controle nas Sociedades Anônimas*, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1983, 3ª ed., p. 313). No mesmo sentido, “no que toca à remuneração dos administradores – ponto de relevo, pois há que conciliar-se o interesse em mobilizar o bom técnico, que exige remuneração adequada, com o objetivo de evitar notórios abusos de acionistas majoritários, que se elegem para se atribuírem honorários sem proporção com os serviços prestados, e que equivalem à distribuição de lucros – o Projeto (...) fixa alguns parâmetros que permitem à minoria prejudicada, ou à autoridade judicial que conhecer do caso, formar juízo sobre a existência ou não de abusos da maioria”. (Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, *A Lei das S.A.: pressupostos, elaboração, modificações*, Vol. I., 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 242-243); “essa evolução para um regime estatutário do administrador de sociedade anônima, em que as condições para o exercício das funções, mormente a remuneração, são determinadas unilateralmente, serviu para abusos, visto que os administradores, eleitos pelo voto dos grupos majoritários, e via de regra componentes desses grupos, passaram a perceber desmedidamente partes dos lucros que poderiam ser distribuídos aos acionistas a título de dividendos.” (Luis Gastão Paes de Barros Leães, *Remuneração dos Administradores, in Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas*, Revista dos Tribunais: São Paulo, 1989, p. 150); “A ratio legis do mencionado regime [fiscal] deve antes ver-se na prevenção da manobra consistente numa transferência indireta de lucros da pessoa jurídica da sociedade para a pessoa física do dirigente, mediante a estipulação de honorários excessivos que, sob a falsa aparência de remuneração de trabalho, se traduzisse, na realidade, numa verdadeira distribuição de lucros.” (Alberto Xavier, *Administradores de Sociedades*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 9).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

45. No caso em análise, essas suspeitas são pertinentes, pois os Conselheiros, que também eram acionistas controladores, receberam verbas remuneratórias muito superiores aos padrões de mercado, inclusive em 2015 quando a Companhia teve resultado negativo.¹⁰

46. Tudo isso, enfim, exigia que os montantes fixados estivessem amparados em robusta fundamentação, alcançada por meio da condução de um meticuloso processo decisório. No entanto, o que se verifica, com base nos elementos de prova contidos nos autos, é que o procedimento observado pelos Conselheiros da Melhoramentos não era, minimamente, compatível com a conduta que deles se esperava.

47. Ainda no curso da fase investigativa que precedeu este processo sancionador, ao ser indagada pela SEP¹¹ sobre “o processo decisório por meio do qual as remunerações são estabelecidas, incluindo a justificativa para a definição dos valores, descrição dos processos e competência para decidir a respeito”, bem como sobre “estudos e pareceres que tenham fundamentado decisões a respeito da matéria”, a Melhoramentos não logrou apresentar documento algum que ilustrasse a forma de condução do referido processo decisório, nem mesmo as atas das reuniões do conselho de administração em que o assunto havia sido deliberado.¹² Limitou-se a enviar planilhas preparadas com os valores globais de remuneração dos administradores, que já haviam sido divulgados no formulário de referência.

48. Já no curso deste processo sancionador, para afastar qualquer dúvida sobre a matéria, determinei à SEP que solicitasse à Companhia os “documentos de definição das remunerações individuais dos administradores da Companhia Melhoramentos, nos exercícios sociais de 2010 a 2017”.¹³ Mais uma vez, a Companhia não logrou apresentar documento algum, sequer as atas das reuniões do Conselho de Administração em que as remunerações individuais teriam sido definidas.¹⁴

¹⁰ Segundo os dados disponíveis em suas demonstrações financeiras, em 2015, a Melhoramentos apurou resultado negativo de R\$ 81.873.000. Nos exercícios subsequentes, apurou lucro líquido de R\$ 243.591.000,00 e R\$ 38.137.000,00.

¹¹ Ofício nº 130/2017/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI nº 0345009 - fls. 5 e 6 do Processo CVM nº SEI 19957.000085/2017-10).

¹² Doc. SEI nº 0345009 - fls. 20 a 25 do Processo CVM nº SEI 19957.000085/2017-10.

¹³ Durante a realização de diligências nos termos do art. 20 da Deliberação CVM nº 538/2008 (Doc. SEI nº 0549853).

¹⁴ Em resposta ao Ofício nº 48/2018/CVM/SPS/GPS-3 (Doc. SEI nº 0549940).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

49. Cumpre ressaltar de pronto que se mostra ilegal deixar de lavrar as atas das reuniões que trataram da remuneração dos administradores ou de qualquer outro assunto, pois o art. 100, inciso VI, da Lei das S.A. obriga qualquer companhia a manter em perfeita ordem o Livro “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”. O próprio Estatuto Social da Melhoramentos, em seu art. 19, § 1º,¹⁵ prevê a necessidade de lavrar-se ata de toda e qualquer reunião do órgão colegiado.

50. A Lei das S.A. permite, em seu art. 142, § 1º, que deixem de ser arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do conselho de administração que não contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Mas em nenhuma hipótese dispensa a lavratura das atas.

51. Tudo isso evidencia, de forma eloquente, a informalidade como a qual era tratada a individualização da remuneração a ser percebida por cada membro da administração da Companhia. Sequer é possível saber os montantes efetivamente aprovados pelo Conselho de Administração, tampouco os fundamentos dessas decisões, haja vista a falta de formalização com a qual era tratado o tema.

52. O mínimo que se podia esperar dos Conselheiros é que observassem as prescrições legais na condução do processo decisório atinente à definição de suas próprias remunerações. Mas nem isso fizeram, quanto mais se preocuparam em justificar os valores fixados com base em uma robusta fundamentação, que fosse apta a demonstrar que a escolha por montantes flagrantemente superiores aos padrões de mercado estava amparada nos parâmetros contidos no art. 152 da Lei das S.A. bem como alinhada com o interesse social. Não há nos autos qualquer elemento que indique que os montantes foram definidos em observância ao regime legal estabelecido na Lei das S.A.

53. Ao apresentarem sua defesa, os Conselheiros argumentaram que participavam ativamente da preparação das propostas da remuneração que eram submetidas a assembleia geral de acionistas, cuidando para que ela estivesse em sintonia com os preceitos do referido art. 152.

¹⁵ “Art. 19. Par. 1º - A verba para honorários “pró-labore” paga em duodécimos, assim como a de participação no lucro, será partilhada aos Diretores, por deliberação do Conselho de Administração, consignada, por termo, no livro próprio.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

54. No entanto, a análise das aludidas propostas em nada contribuiu para a compreensão da justificativa das quantias atribuídas aos Conselheiros. Isto porque as propostas não continham os montantes individuais de remuneração, tampouco descrevia o processo decisório ou a fundamentação que seria observada pelo Conselho de Administração para definir o valor da remuneração de cada administrador.

55. Como se verifica das respectivas atas,¹⁶ as assembleias gerais de acionistas fixavam tão-somente o montante global de remuneração dos administradores, de tal modo que naquelas oportunidades os acionistas não discutiam nem deliberavam os valores individuais. Tal tarefa, com efeito, cabia ao Conselho de Administração.

56. A defesa também argumenta que os valores das remunerações dos Conselheiros eram justificados com base nas suas responsabilidades, experiência profissional e no tempo dedicado às suas funções. Alegaram que, por conhecerem profundamente o setor de atuação, desempenhavam na Melhoramentos diversas atividades que iam além da participação nas reuniões do Conselho, como a condução de projetos complexos e o acompanhamento de assuntos estratégicos, que exigiam deles dedicação muito superior à de conselheiros de outras companhias abertas. Afirmaram, nessa direção, que se envolviam intensamente dos assuntos do dia a dia da Companhia, diferentemente dos membros de outros conselhos, que, de ordinário, participam apenas das reuniões do respectivo órgão.

57. Em razão disso, cada conselheiro receberia, além de uma remuneração básica, de idêntico valor para todos, uma parcela diferenciada, que levaria em consideração o tempo dedicado a projetos específicos.

58. Dessa forma, não seriam conclusivos os estudos utilizados pela SEP para comparar os valores recebidos pelos Conselheiros com os padrões de mercado, uma vez que não levariam em consideração as diferenças no nível de dedicação dos membros dos conselhos de administração, observadas nas diversas companhias abertas.

¹⁶ Assim se lê, por exemplo, na ata da AGO de 2016: “Após discussão e aprovação pela unanimidade dos Acionistas, sem ressalvas, os honorários anuais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2016 foram fixados em R\$ 28.700.000,00 (vinte e oito milhões e setecentos mil reais), a partir de janeiro deste ano.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

59. Essa linha de argumentação, contudo, não pode ser acolhida, por diversas razões. A primeira – e mais importante – é que não existe nos autos qualquer prova de que a justificativa acima retratada tenha sido considerada, oportunamente, nas decisões relativas à definição dos valores das remunerações dos Conselheiros. Desse modo, ela é indiferente para a análise dos processos decisórios que embasaram, ao longo dos exercícios sociais de 2015 a 2017, a fixação de verbas remuneratórias.

60. Em outras palavras, a justificativa apresentada pela defesa é irrelevante para averiguar se os Conselheiros seguiram um processo decisório adequado ao decidirem atribuir a si mesmo montantes flagrantemente superiores aos padrões de mercado. Tal análise deve considerar os elementos contemporâneos às decisões tomadas, de maneira a avaliar as providências que foram efetivamente adotadas para justificar os valores fixados. No entanto, como já frisado, sequer se tem notícia das atas das reuniões em que o assunto era tratado no âmbito do Conselho de Administração.

61. A segunda razão é que, conforme já mencionado, a alegação de que os Conselheiros da Melhoramentos trabalhavam muito mais do que os seus pares se mostra, além de presunçosa, infundada, vez que desprovida de qualquer embasamento comprobatório.

62. A terceira razão é que os Conselheiros jamais comprovaram as supostas atividades suplementares desempenhadas adicionalmente às tarefas relacionadas à participação nas reuniões do Conselho de Administração. Apesar das diversas oportunidades concedidas ao longo do procedimento conduzido pela SEP, os defendentes não forneceram respaldo documental para as suas alegações.

63. A quarta razão é que essas supostas atividades suplementares não encontram amparo nem na lei nem no estatuto social da Companhia. Com efeito, no regime instituído na Lei das S.A.,¹⁷ os administradores agem nos limites de suas atribuições legais e estatutárias. Além disso,

¹⁷ Ao comentar o disposto no art. 142 da Lei das S.A., Nelson Eizirik ressalta que “O dispositivo legal estabelece uma moldura mínima das atribuições do conselho de administração, ou seja, um elenco não exaustivo de suas competências. Há outras atribuições estabelecidas esparsamente na Lei das S.A. que constituem competência do conselho, como, por exemplo, a deliberação sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações (art. 59, § 1º) e a aprovação do contrato de consórcio (artigo 279). Existem ainda outras que lhe podem ser atribuídas pelo estatuto, desde que não constituam competência privativa de outro órgão” (Nelson Eizirik, *A Lei das S/A Comentada*, vol. II, São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 289); “A LSA define a competência do Conselho de Administração em normas cogentes, dispositivas e supletivas, e reúne em nove incisos do artigo 142, as principais atribuições do órgão. Algumas (determinar a orientação geral dos negócios da companhia; eleger e destituir os



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

as competências legais do Conselho de Administração são colegiadas, pressupondo a atuação de seus membros nas reuniões realizadas no âmbito do referido órgão. Não há dispositivo legal que confira aos conselheiros poderes individuais para conduzir projetos executivos, que, via de regra, são de alçada da diretoria.

64. Evidentemente, o estatuto social pode prever comitês para assuntos diversos e se algum conselheiro integrar algum deles é lícito que seja devidamente remunerado pelos serviços prestados. O estatuto social pode ainda autorizar o Conselho de Administração a constituir comitês não estatutários e, nesse caso também, os conselheiros que deles participarem fazem jus a justa retribuição.

65. No entanto, nada disso é observado em relação à Melhoramentos. Não se tem notícia nos autos de que existam na Companhia comitês de qualquer natureza, muito menos que sejam integrados por algum membro do Conselho de Administração. As competências desse órgão encontram-se previstas no art. 12 do estatuto social,¹⁸ que, como esperado, não atribui a nenhum conselheiro poderes para atuar individualmente na condução de algum projeto executivo da Companhia, como se vê abaixo:

Art. 12: Compete ao Conselho de Administração:

- I - estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia;
- II - convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assembleia Geral Extraordinária;
- III - nomear e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhe as atribuições;
- IV - manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras do exercício;
- V - fiscalizar a gestão dos Diretores;

diretores; fixar-lhes as atribuições; fiscalizar sua gestão; convocar a Assembleia Geral; manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria, escolher e destituir os auditores independentes) são fixadas pela lei, independentemente de previsão estatutária e não podem ser transferidas para outro órgão (art. 139); outras (manifestar-se previamente sobre atos e contratos e deliberar sobre emissão de ações ou de bônus de subscrição) pressupõem previsão estatutária; e autorização para alienar bens do ativo permanente, constituir ônus reais e prestar garantias a obrigações de terceiros são atribuições legais do Conselho se o estatuto não dispuser de modo diferente, atribuindo-as à Assembleia Geral ou à Diretoria (art. 142, III).” (Luciano de Souza Leão Jr, *Conselho de Administração e Diretoria*, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (coords.), *Direito das Companhias*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 766-767).

¹⁸ V. Estatuto Social da Companhia, disponível em <http://www.cvm.gov.br> / Companhias / Informações Periódicas e Eventuais de Companhias.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VI - examinar atos, livros, documentos e contratos da Companhia;

VII - propor alteração do Capital Social, criar novas classes de ações preferenciais; aumentar as existentes sem guardar proporção com as demais, não podendo as ações preferenciais ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, consoante o disposto no Par. 2º, do artigo 15, da Lei no 6.404/76.

VIII - submeter à Assembléia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício;

IX - solicitar informações sobre os atos de alienação de bens do ativo permanente, constituição de ônus reais, prestação de avais, fianças ou de quaisquer outras garantias e a celebração de empréstimos;

X - escolher e destituir os auditores independentes;

XI - autorizar a compra de ações da Companhia, para sua permanência em tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das disposições regulamentares, em vigor;

XII - autorizar o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio - TJLP, artigo 9º da Lei no 9.249/95;

XIII - resolver os casos omissos; e

XIV - exercer outras atribuições legais.

66. Assim, ainda que se admitisse *ad argumentandum tantum* que os Conselheiros desempenhavam, individualmente, atividades executivas, adicionalmente àquelas relacionadas às reuniões do Conselho de Administração, só se poderia chegar à conclusão de que eles não apenas atuavam irregularmente, extrapolando as suas atribuições legais e estatutárias, como também usavam os recursos da Companhia para remunerar essa prática ilegal. Nada disso, evidentemente, ajudaria os Conselheiros a defender-se da acusação que lhes foi imputada neste processo.

67. Da mesma forma não se poderia admitir, como por vezes parece sugerir a defesa, que os montantes recebidos levavam em conta o tempo que os defendentes dedicavam ao exercício do poder de controle sobre a Companhia.

68. Como se sabe, a lei brasileira reconhece o poder do acionista controlador para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. O controlador pode agir como verdadeiro administrador de fato, participando ativamente da condução dos negócios sociais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

69. Disso não decorre, contudo, que o exercício do poder de controle possa ser remunerado pela companhia. Nem mesmo quando o controlador é também administrador, tal prática seria admissível à luz do regime estabelecido na Lei nº 6.404, de 1976. Por isso que, nessa hipótese, cumpre ao Conselho de Administração observar a distinção fundamental entre a função de controle e a função administrativa, cuidando para que somente esta última seja contemplada na remuneração que venha a definir em favor do controlador.

70. Cabe, por fim, examinar outro argumento da defesa segundo o qual faltaria competência à CVM para se imiscuir no mérito das decisões relativas à definição da remuneração dos administradores da Companhia. Citam precedentes deste Colegiado para afirmar que não caberia à autarquia formular um juízo próprio sobre os montantes fixados.

71. Em suas linhas gerais, não discordo desse raciocínio que coincide, em grande medida, com as observações feitas neste voto sobre os limites que a CVM deve observar no exame de casos como o presente em que se discute os valores das remunerações que os membros do conselho de administração decidiram conferir em seu favor.

72. Nada obstante, quer me parecer que a CVM não está a discutir, no presente caso, o mérito das decisões dos administradores. Ao contrário, como se procurou deixar claro neste voto, a acusação tem por objeto verificar, precisamente, se, ao fixarem a sua própria remuneração, os Conselheiros agiram em conformidade com os seus deveres fiduciários, por meio da adoção de um processo decisório robusto que fosse apto a justificar, à luz dos critérios previstos no art. 152 da Lei das S.A. e do interesse social, a definição de montantes flagrantemente superiores aos padrões de mercado. E, nesse tocante, independentemente de qualquer juízo de valor sobre os valores envolvidos, a acusação logrou demonstrar que o procedimento adotado pelos acusados, ao longo dos exercícios sociais de 2015 a 2017, era absolutamente insubsistente e, por consequência, incapaz de fundamentar as decisões tomadas.

73. Além disso, as irregularidades apuradas neste processo são de tal forma graves e comezinhas que não se pode admitir que os Conselheiros não tivessem plena consciência da reprovabilidade de suas condutas.

IV – Da Conclusão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

74. Passo, enfim, às minhas conclusões. Como exposto neste voto, os Conselheiros deliberaram e receberam, ao longo dos exercícios sociais de 2015 a 2017, remunerações flagrantemente superiores aos padrões de mercado, sem que tenha sido observado processo decisório minimamente consistente, apto a fundamentar tais decisões à luz dos critérios legais e do interesse social, em flagrante descumprimento do art. 152 da Lei das S.A.

75. Nada obstante, afasto a imputação feita pela acusação de infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei das S.A., pois a individualização da remuneração dos administradores é de competência do Conselho de Administração. Desse modo, os atos apurados neste processo foram praticados pelos acusados na qualidade de administradores da Melhoramentos, não existindo, portanto, fundamento para responsabilizá-los, igualmente, na condição de acionista controlador da Companhia.

76. Quanto à dosimetria das penalidades, faço referência ao PAS CVM nº RJ2014/5099, julgado em 12 de abril de 2016, que constituiu o último julgado deste Colegiado com características semelhantes ao caso em análise. No referido processo, este Colegiado considerou que os conselheiros haviam cometido uma infração autônoma ao aprovar, em cada exercício social, a sua própria remuneração de maneira incompatível com o regime legal. Dessa maneira o Colegiado justificou a cominação de multa cominatória para cada uma delas.

77. Assim, em linha com o referido precedente, voto, com base no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385, de 1976, pela condenação de:

- (a) Paulo Renato Ferreira Velloso à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/1976, o que totaliza o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de multa pecuniária;
- (b) Alfredo Weiszflog à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/1976, o que totaliza o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de multa pecuniária;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2ª, 3ª e 4ª Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4ª Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (c) Walter Weiszflog à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/1976, o que totaliza o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de multa pecuniária;
- (d) Ingo Plöger à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/1976, o que totaliza o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de multa pecuniária; e
- (e) Alfried Plöger à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração em infração ao art. 152 da Lei nº 6.404/1976, o que totaliza o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de multa pecuniária.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

Pablo Renteria

DIRETOR RELATOR